



भारत का राजपत्र
The Gazette of India
இந்திய அரசிதழ்

असाधारण

EXTRAORDINARY

சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्रधिकार प्रांकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, बुधवार, 4 फिब्रवरि 1998/1920 शक

New Delhi, Wednesday, 4th February 1998

புது தில்லி, 1998, பிப்ரவரி திங்கள் 4, புதன்கிழமை

Ministry of Law, Justice and Company Affairs
(Legislative Department)

New Delhi, the 4th February 1998

சட்ட, நீதி மற்றும் நிறும அலுவல்கள் அமைச்சகம்
(சட்டமியற்றுத் துறை)

புது தில்லி 4, பிப்ரவரி 1998

The translation in Tamil of the Cutchi Memons Act, 1938 (10 of 1938), The Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), The Foreign Recruiting Act, 1874 (4 of 1874), The Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976 (56 of 1976), The Economic Offences (Inapplicability and Limitation) Act, 1974 (12 of 1974), The Married Women's Property Act, 1874 (3 of 1874), The Anand Marriage Act, 1909 (7 of 1909), The Post Office Cash Certificates Act, 1917 (18 of 1917), The Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), The Exchange of Prisoners Act, 1948 (58 of 1948), The Hindu Marriages (Validation of Proceedings) Act, 1960 (19 of 1960), The Cine-Workers Welfare Fund Act, 1981 (33 of 1981), The Prevention of Damage to Public Property Act, 1984 (3 of 1984), The Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 (42 of 1991), The Enemy Property Act, 1968 (34 of 1968), The Indian Bills of Lading Act, 1856 (9 of 1856), The Epidemic Diseases Act, 1897 (3 of 1897), The Industrial Disputes (Banking and Insurance Companies) Act, 1949 (54 of 1949), The Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976

(11 of 1976) are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative Texts there of in Tamil under clause (a) of section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

கச்சிமெமன்கள் சட்டம், 1938 (10/1938), சர்க்கரை வளர்ச்சி நிதியச் சட்டம், 1982 (4/1982), அயல்நாட்டிற்கு ஆளெடுத்தல் சட்டம், 1874 (4/1874), பீடித்தொழிலாளர்கள் நல்வாழ்வு மேல்வரிச் சட்டம், 1976 (56/1976), பொருளியல் குற்றச்செயல்கள் (வரம்பு பொருந்துறாமைச்) சட்டம், 1974 (12/1974), திருமணமான மகவிரின் சொத்துச் சட்டம், 1874 (3/1874), ஆனந்த் திருமணச் சட்டம், 1909 (7/1909) அஞ்சலகப் பண உறுதிச் சான்றுகள் சட்டம், 1917 (18/1917), தூதரக மற்றும் துணைத் தூதரக அலுவலர்கள் (ஆணை மொழிகள் மற்றும் கட்டணங்கள்) சட்டம், 1918 (41/1918), கைதிகள் பிரிமாற்றச் சட்டம், 1948 (58/1948), இந்துத் திருமணங்கள் (நடவடிக்கைகளைச் செல்லுந்தன்மையுடையனவாகுதல்) சட்டம், 1960 (19/1960), திரைப்படத் தொழிலாளர்கள் நலப்பாட்டு நிதியச் சட்டம், 1981 (33/1981), பொதுச் சொத்திற்குச் சேதம் விளைவித்தலைத் தடுத்தல் சட்டம், 1984 (3/1984), வழிபாட்டு இடங்கள் (தனியுறுவகையங்கள்) சட்டம், 1991 (12/1991), பகைவர் சொத்துச் சட்டம், 1968 (34/1968), இந்தியக் கப்பற்சரக்குப் பட்டியல்கள் சட்டம், 1856 (9/1856), கொள்ளை நோய்கள் சட்டம், 1897 (3/1897), தொழில்துறைப் பூசல்கள் (வங்கித் தொழில் மற்றும் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள்) சட்டம், 1949 (54/1949), விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிவோர் (பணிவரைக் கட்டுகள்) சட்டம், 1976 (11/1976) ஆகியவற்றின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன்மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973)இன் பிரிவு 2இன் கூறு (அ)வின்படி இவையே தமிழில் அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

தூதரக மற்றும் துணைத்தூதரக அலுவலர்கள் (ஆணைமொழிகள் மற்றும் கட்டணங்கள்) சட்டம், 1948

(சட்ட எண் 41/1948)

[1948, செப்டம்பர் 3]

தூதரக மற்றும் துணைத்தூதரக அலுவலர்களினால் ஆணைமொழிகள் செய்து வைக்கப்படுதலுக்கு வகைசெய்வதற்கும், அவர்களது குறித்தசில பதவிக் குரிய கடமைகளைப் பொறுத்து விதிக்கத்தக்க கட்டணங்களை வகுத்துரைப்பதற்கு மான ஒரு சட்டம்.

தூதரக மற்றும் துணைத்தூதரக அலுவலர்களினால் ஆணைமொழிகள் செய்து வைக்கப்படுவதற்கும் அவர்களால் நிறைவேற்றப்படும் குறித்தசில பதவிக்குரிய கடமைகளைப் பொறுத்த கட்டணங்களை விதிப்பதற்கும் வகைசெய்வது உகந்ததாக இருப்பதால் ;

சங்கிதனால், பின்வருமாறு சட்டம் இயற்றப்படுகிறது :—

1. இந்தச் சட்டம், தூதரக மற்றும் துணைத்தூதரக அலுவலர்கள் (ஆணை மொழிகள் மற்றும் கட்டணங்கள்) சட்டம், 1948 என்று வழங்கப்படும்.

2. இந்தச் சட்டத்தில்,—

(அ) “துணைத்தூதரக அலுவலர்” என்பது, தலைமைத் துணைத் தூதர், துணைத்தூதர், உதவித் தூதர், துணைத்தூதரக முகவர், இணைத் தூதர் மற்றும் தலைமை துணைத்தூதர், துணைத்தூதர், உதவித்தூதர் அல்லது துணைத்தூதரக முகவரின் கடமைகளை ஆற்றுவதற்கு அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பிற நபர் எவரையும் உள்ளடக்கும் ;

(ஆ) “தூதரக அலுவலர்” என்பது, வெளிநாட்டு உறவுத்தூதர், தூதுவர், அமைச்சர், துணைநிலைத் தூதுவர் அல்லது தூதரகத்தின் அல்லது தூதர் அலுவலகத்தின் செயலாளர் எவரும் என்று பொருள் படும் ; மற்றும்

(இ) “வகுத்துரைக்கப்பட்ட” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப் பட்ட விதிகளால் வகுத்துரைக்கப்பட்ட என்று பொருள்படும்.

1[(ஈ) * * * * *

3. (1) தூதரக அல்லது துணைத்தூதரக அலுவலர் ஒவ்வொருவரும், அயல்நாடு அல்லது இடம் எதிலும் தமது பதவிப் பணிகளை ஆற்றுகிறவிடத்து, ஆணைமொழி எதையும் செய்து வைக்கலாம் மற்றும் ஆணையுறுதியாவணம் எதையும் எடுக்கலாம் மற்றும் எந்தச் சான்றுறுதிச் செயலை சான்றுறுதி அதிகாரி எவரும் ²[ஒரு மாநிலத்திலுள்ள செய்யலாமோ அந்தச் சான்றுறுதி செயல் எதையுங் கூட செய்யலாம் ; மற்றும் அத்தகையவர் எவராலும் அல்லது எவர் முன்பும் செய்து வைக்கப்பட்ட, உண்மையென உறுதியளிக்கப்பட்ட அல்லது செய்யப்பட்ட ஆணை மொழி, ஆணையுறுதியாவணம் மற்றும் சான்றுறுதிச் செயல் ஒவ்வொன்றும், ²[ஒரு மாநிலத்திலுள்ள சட்டப்படியான அதிகாரி எவராலும் அல்லது எவர் முன்பும் உரிய வரது செய்து வைக்கப்பட்டது, உண்மையென உறுதியளிக்கப்பட்டது அல்லது செய்யப்பட்டது போன்று செல்திறம் உடையது ஆகும்,

(2) இந்தச் சட்டத்தினால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட எவராலும் அல்லது எவர் முன்பும், செய்து வைக்கப்படுகிற, எடுக்கப்படுகிற அல்லது செய்யப்படுகிற ஆணைமொழி, ஆணையுறுதியாவணம் அல்லது செயல் எதனின் சான்றுரையிலுள்ள ஓர் ஆணைமொழியைச் செய்து வைப்பதற்கான அவரது இலச்சினை அல்லது கையொப்பம் எந்த ஆவணத்தின் மீதும் அல்லது ஆவணத்தில் ஒட்டப்பட்டிருப்பதாக, பதிக்கப்பட்டிருப்பதாக அல்லது அடிக்கையொப்பமிட்டிருப்பதாக, புலப்படுகிறதோ அந்த ஆவணம் எதுவும், அவரது இலச்சினையாக அல்லது கையொப்பமாக இருக்கிற இலச்சினையை அல்லது கையொப்பத்தை அல்லது அவரது அலுவல்முறைத் தன்மையை மெய்ப்பிக்காமலேயே, சான்றாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

1. 2/1973 சட்டத்தின் பிரிவு 2 (ஆ)வினால் (ஈ)கூறு விட்டுவிடப்பட்டது, (13-3-1973).

2. சட்டங்கள்- இணக்க ஆணை, 1950 இனால் “மாகாணம்” என்பதற்கு மாற்றாக அமைக்கப்பட்டது.

குறுந்
தலைப்பு.

பொருள் வரை
யறைகள்.

வெளிநாட்டில்
ஆணை
மொழிகள்
மற்றும்
சான்றுறுதி
செயல்களைக்
குறித்த
அதிகாரங்கள்.

இந்தச் சட்டத்தின்
படியான குற்றச்
செயல்களுக்குத்
தண்டனை.

4. (1) இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கு இணங்க எடுக்கப்பட்ட அல்லது செய்யப்பட்ட ஆணைமொழி அல்லது ஆணையுறுதியாவனம் எதிலும் பொய்யாக ஆணைமொழிகிற எவரொருவரும், மூன்றாண்டுகள் வரை நீடிக்கலாகும் கால அளவிற்குச் சிறைத்தண்டனை விதித்துத் தண்டிக்கப்படுதல் வேண்டும் ; மேலும் அபராதத்திற்கும் கூட உள்ளாதலும் வேண்டும்.

(2) ஓர் ஆணைமொழியைச் செப்துவைப்பதற்கு இந்தச் சட்டத்தினாலோ அதன் வழியாலோ அதிகாரமளிக்கப்பட்ட எவரின் இலச்சினை அல்லது கையொப்பத்தைப் பொய்ப்புனைவு செய்கிற அல்லது மோசடியாக மாற்றுகிற அல்லது பொய்ப்புனைவு செய்யப்பட்டது அல்லது கள்ளத்தனமாக தயாரிக்கப்பட்டது அல்லது மோசடியாக மாற்றப்பட்டது என்று அறிந்தே அவ்வாறு பொய்ப்புனைவு செய்யப்பட்ட அல்லது கள்ளத்தனமாக தயாரிக்கப்பட்ட அல்லது மோசடியாக மாற்றப்பட்ட இலச்சினை அல்லது கையொப்பம் எதையும் உடைய ஆணையுறுதியாவனம் எதையும் சான்றாகக் கொடுக்க முனைகிற அல்லது பிறவாறு பயன்படுத்துகிற எவரொருவரும், மூன்றாண்டுகள் வரை நீடிக்கலாகும் கால அளவிற்குச் சிறைத் தண்டனை விதித்துத் தண்டிக்கப்படுதல் வேண்டும் ; மேலும் அபராதத்திற்கும் கூட உள்ளாதலும் வேண்டும்.

குற்றச்
செயல்களை
விசாரணை
செய்தல்.

5. இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல் எதுவும், எந்த மாநிலத்தில் குற்றஞ்சார்த்தப்பட்டவர் கைது செய்யப்பட்டிருந்தாரோ அல்லது பாதுகாவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறாரோ அந்த ¹[மாநிலம் எதிலும்] அவர் கைது செய்யப்பட்ட அல்லது பாதுகாவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள ²[மாநிலத்] திற்குள் அந்தக் குற்றச் செயல் செய்யப்பட்டிருந்தாற்போன்ற அதே முறையிலும் அதே அளவுக்கும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு, விசாரணை செய்யப்பட்டுத் தண்டிக்கப்படலாம்.

கட்டணங்களை
வகுத்துரைப்
பதற்கு
அதிகாரம்.

6. (1) தமது பதவிக்குரிய பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுகையில் ஒரு தூதரக அல்லது துணைத் தூதரக அலுவலரால் செய்யப்பட்ட பொருட்பாடு அல்லது செயல்களைப் பொறுத்து விதிக்கப்பட வேண்டிய கட்டணங்களை மைய அரசாங்கம் அவ்வப்போது வகுத்துரைக்கலாம்.

(2) அத்தகைய கட்டணங்கள் அனைத்தும் விதிக்கப்பட்டு, கணக்கு வைக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுதல் வேண்டும் மற்றும் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் முறையில் செலுத்தப்படலாம்.

(3) ஒரு தூதரக அல்லது துணைத் தூதரக அலுவலர், இதற்கென வகுக்கப்பட்ட விதிகள் எவற்றாலும் வகைசெய்யப்படலாகிறவாறு தவிர, தமது பதவிக்குரிய பொறுப்புக்களை நிறைவேற்றுகையில் அவரால் செய்யப்பட்ட, புரியப்பட்ட அல்லது ஆற்றப்பட்ட செயல் அல்லது பொருட்பாடு அல்லது பணி எதற்காகவும் அல்லது எதன் பொருட்டும் கட்டணம் அல்லது வெகுமதி எதையும் கேட்டல் அல்லது எடுத்துக்கொள்ளுதல் ஆகாது.

கட்டணங்களின்
அட்டவணை
களை வெளி
யிடுதலும்
வழங்குதலும்.

7. (1) விதிகளின்படி அப்போதைக்கு விதிக்கப்படலாகும் கட்டணங்களின் அட்டவணைகள் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் முறையில் வெளியிடப்பட்டு அவற்றின் படிகள் வகுத்துரைக்கப்படலாகும் நபர்களுக்கு கைமாறு கருதாது வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

(2) துணைத் தூதரக அலுவலர் ஒவ்வொருவரும், எந்த அயல்நாடு அல்லது இடத்தில் துணைத் தூதரக அலுவலர் என்றும் இல்லையோ அந்த அயல்நாடு அல்லது இடம் எதிலுமுள்ள தூதரக அலுவலர் ஒவ்வொருவரும், தமது அலுவல் கத்தில் ஓர் எடுப்பான இடத்தில் இந்தச் சட்டத்தின்படி விதிக்கப்பட வேண்டிய கட்டணங்கள் அட்டவணையின்படி ஒன்று காட்சிக்கு வைக்கப்படும்படி செய்தல் வேண்டும் மற்றும் அதில் அக்கறை கொண்ட எவராலும் அது பார்வையிடப்படுவதற்கு அனுமதித்தல் வேண்டும்.

விதிகளை
வகுப்பதற்கு
அதிகாரம்.

8. (1) இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக மைய அரசாங்கம் விதிகளை வகுக்கலாம்.

(2) குறிப்பாகவும், மேலே கண்ட அதிகாரத்தின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமன்றியும்,

(அ) அத்தகைய விதிகள்—

இந்தச் சட்டத்தின்படி விதிக்கத்தக்க கட்டணங்களின் வீதம் மற்றும் அத்தகைய கட்டணங்கள் விதிக்கப்பட்டு ஈட்டுதல் செய்யப்பட வேண்டிய முறையை,

1. சட்டங்கள் இணக்க ஆணை, 1950 இனால் பகுதி (அ) அல்லது பகுதி (இ) “மாநிலம் எதுவும்” என்பதற்கு மாற்றாக அமைக்கப்பட்டது.

2. சட்டங்கள் இணக்க ஆணை, 1950 இனால் “மாகாணம்” என்பதற்கு மாற்றாக அமைக்கப்பட்டது.

- (ஆ) இந்தச் சட்டத்தினால் ஒரு தூதரக அல்லது துணைத்தூதரக அலுவலரிடம் உற்றமைகிற கடமைகள் எவற்றையும் நிறைவேற்றுகையில் அவருக்குச் செலுத்தத்தக்க பணியூதியம் ஏதேனுமிருந்தால் அதை,
- (இ) இந்தச் சட்டத்தையொட்டி வைத்துவரப்பட வேண்டிய பதிவேடுகள் மற்றும் செய்யப்பட வேண்டிய விவர அறிக்கைகளை, மற்றும்
- (ஈ) கட்டணங்களின் அட்டவணைப்பதிகள் வெளியிடப்பட்டு வழங்கப்படலாகும் முறையை

வகுத்துரைக்கலாம்.

¹[(3) இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்படும் விதி ஒவ்வொன்றும், அது வகுக்கப்பட்ட பின்பு, கூடியவிரைவில், நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றிலும், அது ஒரு கூட்டத்தொடராகவோ அல்லது இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட அடுத்தடுத்த கூட்டத்தொடர்களாகவோ மொத்தம் முப்பது நாட்களைக் கொண்ட ஒரு காலஅளவிற்கு அமர்வில் இருக்கையில், அதன் முன் வைக்கப்படுதல் வேண்டும்; மேலும், மேற்சொன்ன கூட்டத்தொடரை அல்லது அடுத்தடுத்தக் கூட்டத்தொடர்களை உடனடியாகத் தொடர்ந்து வரும் கூட்டத்தொடர் முடிவடைவதற்கு முன்பு அந்த விதியில் மாற்றமைவு எதையும் செய்வதற்கு இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின் அல்லது அந்த விதி வகுக்கப்படுதல் ஆகாது என்பதை இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அதன் பின்பு, அந்த விதி, அவ்வாறு மாற்றமைவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் மட்டுமே செல்திறம் உடையது ஆகும் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, செல்திறம் இல்லாதுபோகும்; எனினும், அத்தகைய மாற்றமைவு அல்லது அழித்தறவு எதுவும் அந்த விதியின்படி முன்னதாகச் செய்யப்பட்ட எதனின் செல்லுந்தன்மைக்கும் குந்தகமின்றி இருத்தல் வேண்டும்.]

1 3/1973 சட்டத்தின் பிரிவு 3 இனால் புகுத்தப்பட்டது (13-3-1973).